# Contrat de Maintenance et d'Assistance Technique

Entre les soussignés :

**NUMERO 6**
131 Voie Atlas, 13600 LA CIOTAT (FRANCE)
Représenté par :
En qualité de :

(Ci-après dénommé « LE CLIENT »),

**D'une-part.**

**Et**

**E6 SUPPORT,** département de la société SGS immatriculée sous le numéro d'identification 379 807 886 au registre du commerce et des sociétés de Romans (26),
**Adresse :** Centre d'affaires – Rue du Lac 26700 Pierrelatte
**Représenté par :** GUICHARD FOUCHER Geneviève
**En qualité de :** Gérante

**D'autre part.**

(Ci-après ensemble dénommées les « Parties »).

Il est convenu ce qui suit.

## 1 – Objet du contrat

**La souscription de ce contrat implique que le client possède par lui-même ou ses collaborateurs les compétences nécessaires à l'utilisation des simulateurs et progiciels, et qu'il a suivi les formations ad' hoc.**

**E6 SUPPORT ne peut pas compenser un défaut de formation du client s'il apparaît qu'il n'a pas les compétences requises.**

Le présent contrat se rapporte au support téléphonique des simulateurs et progiciels. Il concerne l'assistance aux utilisateurs par téléphone ou mail. Les logiciels et simulateurs utilisés sont les suivants :

| Numéro Simu | Type |
|---|---|
| SIMU_LT0091 | LT ELLIP6 (6 axes dynamiques) |
| SIMU_W003 | WINGSUIT ELLIP6 (6 axes dynamiques) |
| SIMU_MULTI0023 | U3 ELLIP6 (6 axes dynamiques) |

Un nouvel avenant au contrat sera établi :
- Si le client fait évoluer cette installation (il est tenu d'en informer E6 SUPPORT),
- En cas de changement de site (sauf client mobile)
- Dans le cas d'un matériel acheté à un tiers ou suite à une interruption de contrat, il devra faire l'objet d'un avenant et d'une mise à jour éventuelle dans nos locaux préalablement à la mise en place de l'avenant.

## 2 – Nom des collaborateurs formés

- Les collaborateurs susceptibles de correspondre avec les équipes techniques de la société E6 SUPPORT, dans le cadre du présent contrat, sont listés ci-après :

- _____
- _____
- _____

Ces personnes ont été formées sur le matériel, à l'utilisation du simulateur, ainsi qu'aux opérations de contrôle et d'entretien du simulateur.

Ainsi, E6 SUPPORT s'autorise à ne pas traiter la demande d'assistance technique si la personne sollicitant ce service n'est pas identifiée dans la présente liste.

## 3 – Obligations et responsabilité de E6 SUPPORT

### 3.1 - Information - Conseil.

E6 SUPPORT apportera au Client tous renseignements et conseils techniques utiles pour l'entretien courant et le bon fonctionnement du matériel contractuel.

Il tiendra informé le Client, si nécessaire, de l'état d'usure du matériel contractuel et lui signalera tous risques de dysfonctionnement ou de panne. Et d'une façon générale, de toutes difficultés rencontrées dans l'exercice de ses prestations.
E6 SUPPORT facture l'assistance technique conformément à la configuration déclarée par le client, Si le client déclare avoir vendu certains simulateurs, il doit être établi une modification du contrat initial par avenant avec un acte de vente du simulateur en question.

### 3.2 - Responsabilité - Assurances.

E6 SUPPORT ayant une obligation de moyens, il s'engage à apporter tous les soins nécessaires et raisonnables à l'exécution de ses prestations. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la permanence, la continuité et la qualité des services qu'il propose.
Il s'oblige à affecter à l'exécution du présent contrat, un personnel spécialement qualifié et compétent.
Il s'engage à faire respecter à ses représentants les obligations issues du présent contrat.

E6 SUPPORT ne peut être tenu pour responsable de l'utilisation faite des simulateurs. Le client est responsable de leur exploitation et de ses données ainsi que du respect des obligations légales.

Sauf à prouver une faute qui lui serait directement imputable, E6 SUPPORT ne pourra être tenu pour responsable des dégradations éventuelles du matériel, consécutives aux prestations d'assistance et de maintenance.
E6 SUPPORT ne répondra pas des dommages indirects d'une perte, destruction ou altération, immobilisation le temps de la réparation, ou d'un défaut ou arrêt de fonctionnement du Matériel, tels que notamment les pertes d'exploitation ou un manque à gagner.

En tout état de cause, en cas de mise en jeu de la responsabilité d'E6 SUPPORT, les parties conviennent que les dommages et intérêts à la charge d'E6 SUPPORT seront limités au prix de la redevance annuelle au jour du fait générateur de la responsabilité d'E6 SUPPORT.

La charge de la preuve de l'existence d'une faute incombe au Client.

E6 SUPPORT peut faire appel à des sous-traitants pour les prestations d'assistance mais reste l'unique responsable de l'exécution de ce contrat.

E6 SUPPORT est assurée en responsabilité civile et professionnelle chez MMA avec le numéro RC A141826715, LPA Assurances Pierrelatte.

## 4 – Assistance aux utilisateurs, et maintenance du matériel

Les demandes des utilisateurs sont transmises à E6 SUPPORT :

- par téléphone au 06.45.33.79.63.
- la messagerie Internet, contact@e6-support.com
- par courrier à l'adresse du siège
- Ces demandes doivent concerner l'usage des logiciels (pannes, déblocage du logiciel, modifications de paramétrage...) et le matériel listé dans le présent contrat. Il est conseillé, afin d'obtenir la meilleure qualité de service, d'anticiper et de ne pas présenter les demandes au dernier moment, lorsque cela est possible.

**Ce service est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, (fuseau horaire de Paris)**
sauf jours fériés et de fermeture exceptionnelle (le client sera informé par mail 72h au préalable).

E6 SUPPORT rappelle le client le plus rapidement possible en fonction du degré d'urgence, en moyenne dans les 2 heures et au maximum dans un délai de 2 jours ouvrés selon la nature du problème. E6 SUPPORT n'est pas responsable des retards dont la cause serait indépendante de sa volonté ou qui seraient issus de cas de force majeure (incendie, inondation, panne électrique de secteur, grève...). E6 SUPPORT se réserve le droit d'orienter le client vers une documentation si la réponse à sa question se trouve dans ce document.

### 4.1 Assistance technique (hotline)

E6 SUPPORT s'engage par le présent contrat à fournir au Client une assistance technique à l'utilisation et l'entretien du Matériel contractuel.

Cette assistance technique consiste à fournir à la demande du Client, les explications dont il aura besoin pour utiliser les fonctionnalités du Matériel.
La prestation d'assistance ne peut en aucun cas se substituer, ni être assimilée à une formation du personnel et suppose en tout état de cause que le personnel du Client qui intervient sur le Matériel ait reçu une formation adéquate à l'utilisation du Matériel.

### 4.2 Télémaintenance :

Ce contrat comprend les prestations de télémaintenance qui peuvent compléter l'explication téléphonique ou permettre d'accéder aux données, le logiciel ad' hoc a été acquis par E6 SUPPORT et aucun frais de licence ne sera demandé au client.
Cette télémaintenance concerne les opérations suivantes :
- Diagnostique et correction des défauts du matériel
- Dépannage suite anomalie de fonctionnement

Le Client garantit en toutes circonstances au Fournisseur un libre accès à ses serveurs et/ou ordinateurs afin de pouvoir réaliser la maintenance à distance.

Ces appels ne sont pas limités mais E6 SUPPORT se réserve le droit de contacter le client si son nombre d'appels est 2 fois supérieur à la moyenne des appels des autres clients, sur une période de 6 mois consécutifs. Une solution à l'amiable sera recherchée par les 2 parties notamment une formation ou une intervention payante. A défaut d'une solution E6 SUPPORT se réserve le droit de résilier le contrat moyennant un préavis de 1 mois, dans ce cas le client ne peut prétendre au remboursement de cette prestation.

Enfin, toute demande de prestation d'assistance alors que, les paiements des sommes dues au titre des présentes n'ont pas été réalisées impliquera au préalable la régularisation des sommes restant dues au Fournisseur afin de permettre à ce dernier la réalisation de ses obligations au titre des présentes.

### Sont exclus de ce contrat et pourront faire l'objet d'un devis:

⇨ La formation du personnel du client utilisant le matériel non listé au présent contrat.

⇨ L'assistance et la réinstallation de postes connectés en réseau local ou distant suite à un disfonctionnement constaté à cause dudit réseau,

⇨ L'assistance si le simulateur objet présent contrat est déplacé sans en avertir E6 SUPPORT.

⇨ La maintenance et les dépenses suite aux conséquences de dysfonctionnements issus d'une mauvaise utilisation du logiciel et du simulateur. Par exemple une modification des réglages ou des paramétrages d'usine.

⇨ La réinstallation des logiciels sur un nouveau poste informatique (serveur, poste client....). E6 SUPPORT assurera le support technique en cas de problème mais proposera un devis si l'intervention doit être pilotée dans son intégralité.

⇨ La maintenance et les dépenses liées à l'effacement volontaire ou accidentel de données, à l'action destructrice de virus, aux conséquences d'une intervention technique d'un tiers, ou de dysfonctionnements électriques ou matériels dans les locaux du client.

⇨ Le déplacement et l'intervention chez le client (seul E6 SUPPORT est habilité à juger de l'opportunité d'un déplacement).

⇨Les couts d'envois et de retours pour le dépannage des pièces défectueuses (voir document E6 NC 20 002 A).

⇨ La peinture et le ravivage du matériel

⇨ Les coûts liés à la fourniture et au remplacement des pièces (voir document E6 NC 20 002 A). Ces opérations de maintenance sont exécutées après accord sur devis présentés par E6 SUPPORT et acceptés par le Client.

## 5 – Prestations complémentaires sur devis

5.1 – Adaptations et développements spécifiques : les évolutions spécifiquement demandées par le client n'entrent pas dans le cadre du présent contrat. Après étude du cahier des charges élaboré par le client, E6 SUPPORT lui présente un devis, les modalités de réalisation et le calendrier

5.2 – Téléformation par internet et par téléphone : Cette prestation payante permet de répondre à une demande ponctuelle d'explication sur une ou plusieurs fonctionnalités d'un logiciel qui ne sont pas maitrisées par le client. Après étude des besoins et constatation que la demande du client n'entre pas dans le cadre de l'assistance technique (cf § 4), un devis est établi sur mesure.

## 6 – Obligations du client

6.1 – Le client utilisera les logiciels contractuels et le matériel informatique conformément aux spécifications de leurs auteurs et constructeurs. Il s'engage à suivre toutes recommandations formulées par E6 SUPPORT dans le cadre de l'exécution de ses prestations, et à communiquer à E6 SUPPORT tous les éléments facilitant l'accomplissement de sa prestation.

Il prendra seul toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la sauvegarde de ses fichiers de données, et assure la responsabilité du bon fonctionne du matériel.

Le client déclare se conformer à toutes obligations légales ou réglementaires. Il lui appartient à ce titre de rechercher et de faire valider les informations relatives à ces obligations.

6.2 – Le client s'interdit de procéder lui-même à toutes interventions ou réparations du matériel, ou de confier ces opérations à toutes autres personnes que celles d'E6 SUPPORT, sauf accord explicite d'E6

SUPPORT, sous peine de résiliation à ses torts du présent contrat.

6.3 – Le client prendra toutes dispositions pour que les utilisateurs maîtrisent et utilisent aisément les logiciels et le matériel et ne soient pas excessivement dépendants des services d''E6 SUPPORT.

## 7 – Obligations de E6 SUPPORT

7.1 – E6 SUPPORT s'engage à communiquer toutes les informations en sa possession qui peuvent être utiles au client.

7.2 – E6 SUPPORT s'engage à mettre tous les moyens possibles pour prendre en compte au plus vite le problème du client (personnel qualifié, outils logiciels…).

7.3 – E6 SUPPORT est soumis à une obligation de moyens et doit répondre à la demande du client dans les plus brefs délais (conformément au §4).

7.4 – En aucun cas la confidentialité des informations contenues dans les fichiers du client ne pourra faire obstacle à la communication d'informations ou de support d'informations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de la mission d'E6 SUPPORT. E6 SUPPORT s'engage à garder confidentielles les informations dont un de ses collaborateurs pourrait avoir connaissance dans le cadre du présent contrat.

## 8 – Prix, révision des prix et conditions de règlement

Le prix annuel est calculé par site, conformément au § 1. Le prix Hors Taxes est le suivant :

| Site | Nombre de simulateur | Tarif HT (€) / trimestre |
|---|---|---|
| La Ciotat (Mobile) | 3 | 810€ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Tarif Total Annuel HT | 3240€ |

Les prix sont révisables annuellement.

La première année, le montant est calculé au prorata du nombre de mois couverts par la présente convention. Le contrat est actif pour la première année à partir de la date de réception du règlement.

Le règlement de l'Assistance Technique est facturé en début d'année pour la période du 1er janvier au 31 décembre. Il est payable en 4 termes à échoir au maximum 10 jours après le terme, la présente convention est suspendue par le non-paiement de l'Assistance Technique au-delà de ces échéances :

- 10 janvier -10 avril -10 juillet -10 octobre
- Le règlement se fait par virement selon RIB joint.

## 9 – Renouvellement, résiliation, cession

9.1 – Le présent est renouvelable annuellement par tacite reconduction.

9.2 – Le présent contrat et ses annexes peuvent être résiliés par lettre recommandée par l'une ou l'autre des deux parties avec un préavis de trois mois avant son échéance.
En cas de rupture de contrat, aucun remboursement ne sera effectué, plus aucune assistance technique ne sera effectuée.

9.3 - Toute somme payée par le client n'est pas remboursable après un délai de 2 mois. Il appartient au client de vérifier sa facture et de signaler à E6 SUPPORT l'arrêt d'utilisation d'un simulateur avant le paiement.

9.4 – En cas d'inexécution par l'une des parties d'une seule de ses obligations contractuelles, la résiliation de ce contrat sera encourue dans un délai d'un mois après une mise en demeure restée sans effet. Cette résiliation se fera aux torts de la partie ayant la charge de l'obligation contractuelle non exécutée, sauf cas de force majeure.

9.5 Le présent contrat et ses annexes sont conclus intuitu personae entre E6 SUPPORT et le client. Ils ne sauraient donc faire l'objet de part ou d'autre, à titre principal ou accessoire, d'aucune cession ou transmission à titre gratuit ou onéreux.

## 10 – Litiges

Les parties soumettent le présent contrat et ses annexes au droit français.
En cas de différend entre les Parties, portant sur la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent Contrat, ou plus généralement en cas de litige entre les Parties né à l'occasion du présent Contrat, les Parties s'engagent à rechercher préalablement et de bonne foi une solution amiable.
A défaut de règlement amiable, tout litige sera soumis au Tribunal de Commerce de Romans.
Chaque Partie pourra demander, en cas d'urgence, aux tribunaux de droit commun toute mesure conservatoire qu'elle jugera utile, sans que cette demande entraîne une renonciation de la recherche d'une solution amiable.

*Fait à* La Ciotat *, en double exemplaires, le* 3 juin 22

***Le Client***
*(Ecrire la mention "bon pour accord", signer et cacheter)*

**E6 SUPPORT**

**NUMERO 6**
131 Voie Atlas
13600 La ciotat
Tel : 04 86 33 53 18
Siret : 53461645300021
Code APE : 7311Z